

爬时不慎发生坠楼事故。事故发生后，原告被送往医院救治，截至2022年4月14日共计花费医疗费用422930.23元。住院期间，原告祁小某父母向被告某小学借款5万元，并出具借条。2022年5月7日，原告母亲委托某司法鉴定所对原告祁小某的人体损伤致残程度分级以及护理期限、营养期限进行评定。经鉴定，原告构成四个十级伤残、护理期限为180日、营养期限为90日。2022年5月22日至24日，原告再次入院治疗，共计花费医疗费用3071.36元。

另查明，事故发生时原告已年满12周岁，在被告某小学就读六年级。

再查明，2019年9月26日，某县教育局以某辖区范围内学校为被保险人投保了校（园）方责任保险（2007版），含校（园）方责任保险附加校方无过失责任保险。保险期间自2019年10月1日零时起至2020年9月30日二十四时止，保险费用为637250元。保险合同关于校方责任的保险金额为1300万元，累计责任限额1300万元，每次事故责任限额650万元，每人责任限额130万元。校（园）方责任保险（2007版）保险条款第三条约定：在保险合同期间内……在被保险人在校活动中或由被保险人统一组织或安排的活动过程中，因被保险人疏忽或过失发生下列情况导致学生的人身伤亡，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任，保险人按照本合同的约定负责赔偿……校（园）方责任保险（2007版）保险条款第七条第四项约定：保险人不负责赔偿精神损害赔偿。附加校方无过失责任保险条款第一条约定：在保险合同期间内……在被保险人在校活动中或由被保险人统一组织或安排的活动过程中，因自然灾害、学生自身原因、学生体质差异、校外的突发性侵害造成学生人身伤亡，尽管被保险人已经履行了相应职责、行为并无不当，但法院或仲裁机构仍判决或裁决被保险人需对受伤害学生给予经济补偿时，保险人按照本附加险合同约定负责赔偿。

【案件焦点】

某保险公司是否需要在责任险范围内履行赔付责任。

【法院裁判要旨】

浙江省青田县人民法院经审理认为：本次事故发生时，原告祁小某在某小

学就读六年级，为限制民事行为能力人。某小学作为教育机构，对学校负有管理责任。本案发生因学校老师对原告进行谈话教育，该行为属于正常教育范畴，校方及老师对此不存在过错。但在正常上课期间，某小学应对校门人员的进出进行管理并保障学生不得无故擅自离开学校，从事发监控录像中可知，被告某小学在上课期间关闭了大门，并安排了一名安保人员在岗亭小门处进行值守，但在原告祁小某离开学校时，值守保安虽采取了一些制止措施，但因为开小差等原因未能第一时间予以阻止，致使祁小某离开学校，存在工作上的过失，故某小学在校门管理上存在疏忽。根据《中华人民共和国侵权责任法》第三十九条“限制民事行为能力人在学校或者其他教育机构学习、生活期间受到人身损害，学校或者其他教育机构未尽到教育、管理职责的，应当承担责任”的规定，某小学在本次事故中应承担管理过失的相应责任。原告祁小某在本次事故中亦存在过错。祁小某虽为限制民事行为能力人，但已具备一定的认知和判断能力，在上课期间擅自离校并在楼顶攀爬，其应当具有对该行为存在危险的认知力和判断力。祁某、郭某作为祁小某的监护人，在日常生活中对祁小某的安全和风险防范意识以及情绪管理等教育、疏导沟通不到位，对本案损害后果的发生也存在过错，也应承担相应的责任。

关于某保险公司是否需要在责任险范围内履行赔付责任问题。虽保险合同约定，责任险的赔付范围为在学校内或由学校统一组织或安排的活动过程中，因学校疏忽或过失所发生的学生人身伤亡事故。但本案应从学生离开校园、脱离学校监管的整个过程中，综合分析校方是否存在过错。本案事故的起点应为校方老师对原告祁小某进行谈话教育，因校方保安存在履职疏忽导致原告在上课期间擅自离校，最终才导致坠楼事故的发生。本院认为，不能简单地认为本次事故仅限于原告在校外坠楼这一行为，而应从整个事故发生经过进行综合判决，事故发生的起点在学校范围内，因校方大门管控疏忽导致原告擅自离开学校，因此整个事故发生的时间存在连续性，空间上也是从校内延伸到校外附近，应认定属于责任险的赔付范围，且也不符合校（园）方责任保险（2007版）“责任免除”明确说明书第一条第四项的免责情形，故认定被告某保险公司应

在保险范围内承担赔偿责任。

浙江省青田县人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第一条第二款、《中华人民共和国侵权责任法》第三十九条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第七条和《中华人民共和国保险法》第六十五条之规定，判决如下：

一、被告某保险公司于本判决生效之日起十五日内赔付原告祁小某137467.37元；

二、驳回原告祁小某的其他诉讼请求。

祁小某不服一审判决，提出上诉。浙江省丽水市中级人民法院经审理认为：限制民事行为能力人在学校或者其他教育机构学习、生活期间受到人身损害，学校或者其他教育机构未尽到教育、管理职责的，应当承担相应的侵权责任。本案中，上诉人在老师教育谈话期间，跑离教学楼并通过学校保安岗亭边的小门离开学校，学校保安未能及时阻拦上诉人，随后学校老师告知上诉人家长相关情况并在校外寻找，后上诉人在房屋楼顶攀爬时不慎发生案涉事故。从现有证据来看，事故发生前，被上诉人某小学系正常行使教育职责，上诉人主张学校在教学活动中存在违反《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》等情形，缺乏事实依据，本院不予支持。在上诉人离校过程中，被上诉人某小学确未进行有效的阻止，该行为属于未尽到合理限度范围内的安全保障义务，故应当承担相应的赔偿责任。一审综合本案实际酌定被上诉人某小学对上诉人因坠落造成的损失承担20%的责任比例，并无不当，本院予以维持。上诉人主张被上诉人某小学对上诉人坠落事故的发生承担全部过错，无事实和法律依据，本院不予支持。二审期间，上诉人申请追加当事人缺乏法律依据，本院不予准许。综上，上诉人祁小某的上诉请求不能成立，应予驳回；一审认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持。

浙江省丽水市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

近年来，校园事故类型呈现多样化，如何准确认定校方责任以及该责任是否属于校方责任险赔付范围，从而在维护学校正常履职与保护未成年人权益之间找寻平衡点，是司法实践中值得探讨的问题。本案的核心在于，校方未尽管理职责致使学生擅自离校后在校外发生人身损害后果是否属于校方责任险赔付范围。对于该问题，应将校方责任险投保目的与校方责任承担认定进行综合评价，而非机械套用保险条款所约定的时间和空间的要求。审判实践中可从以下三点分步辨析：

第一，明确事故发生是否属于校方责任。学校属于教育机构，教育机构承担侵权责任的范围需在其能够行使教育、管理职责的时间和空间范围内，一般以学校校园为限，但在教育机构组织学生参加的校外活动中，教育机构也承担着管理和保护未成年学生的法定责任，教育机构疏于管理致使学生在此类活动中遭遇伤害事故时，也应承担侵权责任。对于发生在校园外且非校园组织的校外活动中的事故，在认定是否属于校方责任上需评判损害后果是否与校方行使教育、管理职责有一定的因果关系，即事故虽非发生在校园内或者是校方所组织活动地点，但是若因校方教育、管理责任失职，导致未成年脱离校方履职空间而发生损害后果，校方应承担相应责任。

本案中，事故发生地点并非在学校校园，也并非在校方组织的校外活动中，但是被告某小学在正常上课期间应对校门人员的进出进行管理并保障学生不得无故擅自离开学校。原告祁小某在上课时间离开学校时，值守保安虽采取了一些制止措施，但因为开小差等原因未能第一时间予以阻止，致使祁小某离开学校，存在工作上的过失，故被告某小学校门管理上存在疏忽，应对祁小某后续发生坠楼的损害后果承担一定赔偿责任。

第二，明确校园责任险条款性质。学校投保校园责任险是学校为保障教育活动中可能出现的责任风险而进行的一种转嫁责任风险行为，目的是尽可能地实现和保障受害第三人（学生）的合法权益，同时减少和避免经济纠纷。校园责任险作为能够缓解教育机构法律责任压力的商业保险，既能使学校全力投入

教育事业，同时保障了在校学生的利益。具体到本案的保险条款，校(园)方责任保险(2007版)保险条款第三条约定：“在保险合同期间内……在被保险人在校活动中或由被保险人统一组织或安排的活动过程中，因被保险人疏忽或过失发生下列情况导致学生的人身伤亡，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任，保险人按照本合同的约定负责赔偿……”该条款的设定为校方在行使教育、管理职责过程中可能产生的责任保障了责任承担。该条款虽然约定保险人承担赔付责任的范围是“被保险人在校活动中或由被保险人统一组织或安排的活动过程中”发生的事故，但是结合校园责任险设定的意义而言，对该条款的保障范围应作扩大解释，即校方在行使教育、管理职责过程中可能产生的风险，而非限定于在校活动中或由学校统一组织或安排的活动过程中发生的事故。

本案中，原告祁小某在校外发生坠楼事故与校方未全面、正确履行管理职责存在因果关系，该损害事故属于校方责任险的赔付范围是该险种设立的应有之义。

第三，明确事故发生的时间、空间属性。近年来，校方的教育、管理职责不再局限于校园内部或者校园组织的校外活动过程中，校方职责在时间和空间上的延展也是对未成年人保护的需要。故，在认定事故是否属于校园责任险范围时，也不应局限于上述的校园内部或者校园组织的校外活动过程中，应从时间、空间两维度进行综合考量。时间上，应考虑事故的发生是否在校方教学期间，如上课期间或校方组织活动期间；空间上，应考虑事故发生地点与校园或者校方组织活动所在地具有一定的延展性，如学校周边等。

本案事故发生的起点在学校范围内，因校方大门管控疏忽导致原告擅自离开学校，因此整个事故发生的时间存在连续性，空间上也是从校内延伸到校外附近，应认定属于责任险的赔付范围。

编写人：浙江省丽水市青田县人民法院 黄方方 李红慧

五、产品责任纠纷

18

新购车辆自燃烧毁，车辆经营者应对车辆 瑕疵情况承担相应的举证责任

—— 廖某、某物流公司诉某汽车公司、某销售公司产品责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第一中级人民法院(2023)渝01民终5785号民事判决书

2. 案由：产品责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 廖某、某物流公司

被告(上诉人): 某汽车公司、某销售公司

【基本案情】

2021年5月底，廖某在某销售公司购买了一辆汽车，该车由某汽车公司生产。2021年6月，廖某将该车挂靠在某物流公司名下运营。2021年9月9日，廖某在驾驶该车辆时，车辆突然起火燃烧，车头及车尾部分被烧毁。2021年10月，重庆市璧山区消防救援支队作出火灾事故认定书，载明“经统计，直接财产损失约为598600元，经调查，对起火原因认定如下：起火部位为车头增压机

附近，起火原因不排除因增压机故障或电气线路故障引发火灾的可能”等内容。案涉车辆发生火灾事故后，保险公司已向廖某赔偿405880元，余下损失廖某未获赔偿。经调查，本案中不存在人为纵火、人为使用不当、非法改装或其他外力因素引发火灾的情况。2022年9月，廖某、某物流公司向法院提起诉讼，要求某汽车公司、某销售公司赔偿其未获得保险赔偿的财产损失224000元。

【案件焦点】

新购车辆自燃烧毁的情形下，车辆瑕疵的举证责任应如何分配。

【法院裁判要旨】

重庆市璧山区人民法院经审理认为：车辆的实际所有权人为廖某，故廖某有权利就案涉车辆主张损失赔偿，某物流公司是车辆的挂靠单位，不是实际车主，其没有权利就案涉车辆主张损失赔偿。廖某对案涉车辆已经尽到必要的注意义务，火灾事故认定书可以作为认定案涉车辆存在质量瑕疵的初步证据，某汽车公司、某销售公司应就车辆非因质量瑕疵引起火灾承担进一步的举证责任，但两公司均拒绝对车辆是否存在缺陷及缺陷与车辆发生的火灾有无因果关系申请鉴定，也未举证证明廖某对车辆具有不当的保养、维修、改装行为，或其他外力因素引发火灾，故应由某汽车公司、某销售公司承担举证不能的不利后果。

重庆市璧山区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十六条、第一千二百零二条、第一千二百零三条，《中华人民共和国产品质量法》第四条、第二十六条、第四十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条之规定，判决如下：

一、被告某汽车公司、某销售公司于本判决生效后五日内支付原告廖某财产损失174576.06元；

二、驳回原告廖某的其他诉讼请求。

某汽车公司、某销售公司不服一审判决，提起上诉。重庆市第一中级人民法院经审理认为：案涉车辆从购买之日起至事故发生之日不满四个月，依据《中

《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十三条第三款的规定，经营者提供的机动车、计算机、电视机等耐用商品或者装饰装修等服务，消费者自接受商品或者服务之日起六个月内发现瑕疵，发生争议的，由经营者承担有关瑕疵的举证责任。该车辆是否存在质量瑕疵的举证责任由车辆的经营者即上诉人承担，某汽车公司、某销售公司未能举证相关证据，结合消防管理部门对案涉车辆火灾事故的认定，可以认定案涉车辆存在质量瑕疵，故某汽车公司、某销售公司应对廖某的相关损失承担赔偿责任。

重庆市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

随着我国汽车保有量持续增长，因汽车产品质量引发的纠纷，特别是由车辆自燃引发的产品责任纠纷案件备受关注。汽车自燃既危及驾乘人员和车辆安全，也对周边人员和财产安全造成严重威胁。法院在审理此类纠纷时应立足社会价值，合理分配举证责任，综合考量案件因素，在强调车辆生产者、销售者举证义务的同时，也不能忽视车辆所有人或使用人的一般安全注意义务，以保障社会经济健康发展。

一、汽车自燃案件中的举证责任分配

汽车自燃案件属于产品责任纠纷案件，是一种特殊的侵权责任类型。其特殊性主要表现在归责原则的适用上，普通侵权责任适用过错责任原则，要求侵权人具有过错，而产品责任纠纷大多适用无过错责任。被侵权人无须证明侵权人具有过错，只需证明产品具有缺陷、被侵权人存在损害的事实、缺陷产品与损害发生之间具有因果关系即可。在汽车自燃案件中，汽车生产者、销售者是否承担赔偿责任的关键在于汽车是否存在缺陷，火灾事故的发生是否由汽车缺

陷造成。因被侵权人对于汽车这种生产工艺复杂、技术含量很高的产品缺乏专业知识，被侵权人往往需要借助火灾事故处理部门或专业机构的意见证实自己的主张。本案中，消防救援支队作为火灾事故处理部门，其所出具的火灾事故

认定书载明”起火部位为车头增压机附近，起火原因不排除因增压机故障或电气线路故障引发火灾的可能”等内容，即被侵权人已完成举证责任。

二、车辆所有人或使用人的一般安全注意义务

汽车自燃案件在强调汽车生产者和销售者举证责任的同时，不能忽视车辆所有人或使用人的一般安全注意义务。据分析，汽车自燃的原因除包括车辆设备故障、电气线路短路等问题外，也不排除车辆所有人或使用人维护不当、违章操作等人为原因造成。一般情况下，汽车发生火灾事故需具备以下条件：一是易燃品；二是火源。这就要求汽车使用人必须对车辆尽到一般的安全注意义务，如定期检测车辆、及时维修故障；不随意改装车辆、改变电器线路；不停放于火源或易燃物附近等。如车辆无质量问题而车主存在前述行为，即可推定车辆所有人或使用人对财产损失存在过错。

三、高度盖然性证据规则在汽车自燃案件中的适用

本案中，案涉车辆在火灾事故发生后已被严重烧毁，已不具备进行司法鉴定的客观条件，汽车自燃的原因既可能是由增压机故障或电气线路故障造成的，也可能是由其他原因造成。但本案应认定车辆系由自身缺陷引发火灾事故的可能性更大。理由有：(1)廖某对案涉车辆已经尽到必要的注意义务，本案中不存在人为纵火、人为使用不当、非法改装或其他外力因素引发火灾的情况。(2)火灾事故处理部门认定车辆起火原因不排除因增压机故障或电气线路故障引发火灾的可能，火灾事故认定书可以作为认定案涉车辆存在质量瑕疵的初步证据。(3)汽车作为耐用商品，案涉车辆从购买之日起至事故发生之日不满四个月，此时发现车辆存在瑕疵，发生争议的，由经营者承担有关瑕疵的举证责任。本案中，在没有充分证据证明汽车自燃的具体原因情形下，根据盖然性占优的证明标准，宜认定汽车燃烧系由增压机故障或电气线路故障引起。

编写人：重庆市璧山区人民法院 冷超超 游海兵

产品是否存在缺陷的举证责任分配

——王某诉某工程公司、匡某产品责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

河南省信阳市中级人民法院(2023)豫15民终204号民事判决书

2. 案由：产品责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):王某

被告(上诉人):某工程公司

被告:匡某

【基本案情】

2022年2月下旬,原告王某经人介绍向被告匡某购买制冷设备,并于当月25日通过微信向匡某转账5000元用于支付部分货款。2022年3月1日上午,被告匡某安排两名安装人员将原告购买的制冷设备安装在原告指定的放沼气设备的机房中,原告当日即向匡某支付尾款7000元。原告于当日21时许打开该设备的闸刀,开始使用机器,3月2日凌晨四时左右,案涉设备所在房屋发生爆炸,原告于6时50分向派出所报案。经查,案涉设备系安装在案涉砖混结构自建房的东面,设备开关闸刀在房屋南面,该房屋内并安装有沼气设备(2017年投入使用),爆炸发生在制冷设备所在的东面和南面墙体,沼气设备所在的北面和西面墙体未受损。案涉制冷设备的生产商为被告某工程公司,被告匡某系销售代理商。原告提交的案涉箱式冷凝机组的使用说明书显示:安全 XJQ/

XJB 系列箱式冷凝机组只能安装于制冷设备系统中，只有经正确安装后，并完全符合国家相关的法规，才能被投入使用；对压缩冷凝机组和制冷系统的所有工作应由合格的或经授权的制冷专业人士操作，错误的操作会发生严重危险……审理中，被告在举证期限内未能向法院提供安装工人具有专业资质的相关证据。

案件审理过程中，原告王某申请对爆炸导致的房屋及沼气设备损失进行评估，法院依法委托了某价格评估公司进行评估，该公司作出价格评估意见书，评估结论为：王某损坏房屋重建价值和沼气设备损失价值为人民币114323元。原告为此支出鉴定费用8359元。

【案件焦点】

1. 案涉产品是否存在质量缺陷及质量缺陷的认定；2. 某工程公司是否应承担赔偿责任。

【法院裁判要旨】

河南省潢川县人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国产品质量法》第四十一条“因产品存在缺陷造成人身、缺陷产品以外的其他财产（以下简称他人财产）损害的，生产者应当承担赔偿责任。生产者能够证明有下列情形之一的，不承担赔偿责任：（一）未将产品投入流通的；（二）产品投入流通时，引起损害的缺陷尚不存在的；（三）将产品投入流通时的科学技术水平尚不能发现缺陷的存在的”及第四十六条“本法所称缺陷，是指产品存在危及人身、他人财产安全的不合理的危险；产品有保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的，是指不符合该标准”的规定，被告某工程公司作为生产者对其生产的产品是否为合格产品负有举证义务，且其亦不能证明案涉产品具有法律免责情形，而被告匡某作为案涉产品销售商，在规定的举证期限内也未能提供相应证据证明其指派的安装人员是否具有专业资质，因此应承担举证不能的不利后果。至于事故是否系产品质量缺陷引起的问题，通过原告提交的爆炸现场照片显示，爆炸发生位置正处于案涉制冷设备所安装的位置，被告辩称事

故发生原因系沼气池爆炸，经查，案涉房屋内的沼气设备从2017年开始投入使用，其间未发生事故，而案涉制冷设备于2022年3月1日21时左右开始运行，夜里凌晨四时左右设备所在墙面就发生爆炸，且事故发生后，原告及时将现场状况告知产品销售商匡某，匡某承诺可以再重新给原告一台制冷机器。因此，可以认定事故发生与案涉制冷设备存在缺陷之间存在因果关系，现被告主张案涉事故的发生并非其产品所致，但未提供相关证据予以证明，故被告该辩称本院不予支持。

综上，根据《中华人民共和国民法典》第一千二百零三条规定：“因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿。产品缺陷由生产者造成的，销售者赔偿后，有权向生产者追偿。因销售者的过错使产品存在缺陷的，生产者赔偿后，有权向销售者追偿。”被告某工程公司及匡某分别作为生产者和销售者，原告王某要求二被告对其损失承担赔偿责任于法有据，本院予以支持。依据相关评估意见和证据，原告的经济损失为：126323元（房屋和沼气设备评估损失114323元+购机款损失12000元）。

河南省潢川县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千二百零二条、第一千二百零三条、第一千二百零五条，《中华人民共和国产品质量法》第四十一条、第四十六条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：

一、限被告某工程公司于本判决生效后十日内支付原告王某财产损失计款126323元；

二、被告匡某对上述经济损失的赔偿承担连带责任。

被告某工程公司不服一审判决，提起上诉。河南省信阳市中级人民法院经审理认为：《中华人民共和国产品质量法》第三十六条规定，销售者销售的产品标识应当符合本法第二十七条的规定，即“产品或者其包装上的标识必须真实，并符合下列要求……（五）使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，应当有警示标志或者中文警示说明……”本案

中，某工程公司在其生产的XJQ/XJB系列箱式冷凝机组机身上虽有警示标志，但未就其使用说明书中安装安全及机组适用及运行维护予以警示说明，存在产品说明不真实的情况，使消费者对该产品的危险性认识不足，从而增加了其不合理的危险，故该制冷设备存在一定的质量缺陷，而某工程公司并未提供证据证明其存在《中华人民共和国产品质量法》第四十一条规定的除外情形，故其应就产品的质量缺陷承担相应的赔偿责任。匡某作为销售者，其在向王某销售案涉制冷产品时，有附随义务向其说明产品的使用方法和注意事项，但其未指派具有专业资质的安装人员为王某安装制冷设备，也未提供证据证明安装人员或其本人将该安全使用方法告知过王某，故其应就产品销售过程中存在的不当安装行为承担相应的赔偿责任。王某购买某工程公司生产的制冷设备后于2022年3月1日安装在放置沼气设备的机房中并于当晚启动设备，2022年3月2日凌晨机房发生爆炸，造成房屋、沼气设备及制冷设备的损坏，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第八十五条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百零八条的规定，可以推定案涉事故与案涉制冷设备的使用说明中没有合理警示说明及不当安装存在因果关系，某工程公司及匡某均应承担赔偿责任。但原审法院审理过程中，某工程公司并未就案涉事故发生与产品质量缺陷或不当安装之间的原因力大小予以鉴定，亦未提供证据证明王某在使用过程中存在过错，故原审法院依据《中华人民共和国产品质量法》第四十三条的规定判决某工程公司承担全部的赔偿责任，由匡某承担连带责任并无不当。综上，某工程公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

河南省信阳市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案主要涉及“举证责任分配原则”在产品质量责任纠纷案件中的适用和把握，产品质量责任纠纷案件的难点及争议焦点主要在于举证责任的分配，合

理分配举证责任，对于责任划分及如何承担赔偿责任具有积极意义。

一、产品质量责任纠纷中原告的证明责任

有观点认为，产品质量责任纠纷的证明责任应当由生产者和销售者承担，而忽视了受害人的证明责任。客观上，由于举证能力的限制，要求受害人承担过多的举证责任，不符合法律规定。但绝不意味着受害人就可以不承担证明责任，相反，一些证明责任能且只能由受害人来承担。

笔者认为，原告作为产品质量责任中的受害者，负有以下证明责任：

(1) 受害人受到了伤害的客观事实；(2) 受害人受到损害的具体程度以及经济损失的具体数额；(3) 受害人受到的损害是由于产品引起的。这些证明责任，证明的是原告权利受到侵害的基础事实，是引起产品质量责任纠纷依据，只有证明了上述内容，才能说明原告与产品质量产生了法律上的利害关系，才符合人民法院受理案件的条件，这些证明责任，天然应当由原告来承担，即使是在产品质量责任纠纷案件中也不例外。

二、产品缺陷的证明责任

根据《中华人民共和国产品质量法》第四十一条的规定，生产者对因产品存在缺陷造成人身、缺陷产品以外的其他财产损害的，生产者应当承担赔偿责任。由此可见，生产者需要承担责任的基础是产品存在瑕疵。但对产品是否存在缺陷，如何确定举证责任，存在一定的分歧。

第一种观点认为，作为基础侵权事实，作为受害人的原告应当承担产品存在缺陷的证明责任。按照“谁主张，谁举证”的原则，原告应当证明产品存在质量缺陷，以及属于何种缺陷，该缺陷可能达到什么样的程序，据此可以成为要求生产者和销售者承担责任的依据。第二种观点认为，作为产品的生产者和销售者，早在受害人之先即已接触到产品，且其作为产品的制造者，负有义务证明制作的产品是合格即不存在缺陷的；销售者作为将产品直接交付给消费者的一个环节，同样有义务证明交付的产品是合格的，据此，应当由生产者和销售者证明所生产和销售的产品不存在缺陷，如果不能证明，就推定为产品存在缺陷。

笔者同意第二种观点，即对产品缺陷的证明责任由生产者和销售者承担。

（一）生产者的证明责任

《中华人民共和国产品质量法》第二十六条规定：“生产者应当对其生产的产品质量负责。产品质量应当符合下列要求：（一）不存在危及人身、财产安全的不合理的危险，有保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的，应当符合该标准；（二）具备产品应当具备的使用性能，但是，对产品存在使用性能的瑕疵作出说明的除外；（三）符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准，符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况。”结合上述规定，生产者应当提供证据证明其生产的产品不存在危及人身和财产安全的不合理危险。也就是说，生产者需要证明其生产的产品不存在缺陷，从证据意义来说，就是要生产者举证证明一个消极事实：其生产的产品不存在缺陷。根据一般的证据理论，主张积极事实的一方承担举证责任，即谁主张产品存在缺陷，谁承担举证责任。但由于产品质量法对生产者的特定义务要求，生产者应当证明其生产的产品符合“不存在危及人身、财产安全的不合理的危险”的标准。

通常来说，生产者可以通过证明其生产的产品符合国家标准、行业标准来证明其产品不存在缺陷，这对生产者是容易做到的，也是其法定义务。

（二）销售者的证明责任

《中华人民共和国产品质量法》第四十二条第一款规定，由于销售者的过错使产品存在缺陷，造成人身、他人财产损害的，销售者应承担赔偿责任。第二款规定，销售者不能指明缺陷产品的生产者也不能指明缺陷产品的供货者的，销售者应当承担赔偿责任。从上述规定可以看出，销售者对产品缺陷承担的举证责任，是典型的过错责任，其对产品缺陷是否存在不承担证明责任。仅在通过其他主体证明销售者销售的产品存在缺陷的情况下，销售者需要提供证据证明其销售的缺陷产品的生产者或者其进货的合法渠道。只要能够证明缺陷产品的生产者或产品的供应者，即视为其完成了证明责任。

在产品的生产者或供应者参加到诉讼中后，可以提供证据证明其交付给销售者的产品不存在缺陷。此时，销售者就负有义务证明在缺陷的形成过程中，销售者没有过错。所谓的没有过错，只要能够证明销售者对产品的储存、维护、

搬运等符合安全规定，即可视为销售者完成了举证责任。

三、生产者责任的减轻和免除

由于《中华人民共和国产品质量法》第四十一条第二款规定，生产者能够证明有下列情形之一的，不承担赔偿责任：(1)未将产品投入流通的；(2)产品投入流通时，引起损害的缺陷尚不存在的；(3)将产品投入流通时的科学技术水平尚不能发现缺陷的存在的。当缺陷产品造成受害人损失时，生产者只有证明上述三项内容之一，方可免除其赔偿责任。在上述三项免责因素中，第一项相对较易证明，其只要证明产品未进入流通领域即可。对第二项证明内容，一般情况下其提供出厂检验证明等即可，但由于情况的复杂性，特别是由于缺陷产品自身发生损毁，造成缺陷的证明产生困难。此时，就需要通过双方技术鉴定等来完成。这样的举证责任，只能分配给生产者。对第三项的证明内容，生产者证明起来相对困难，往往需要较强的举证能力，才能证明社会一般的科学技术水平。

由于产品责任纠纷属于侵权责任范畴，生产者还可以通过证据证明受害人在使用过程中存在过错，来减轻自己的赔偿责任。即使受害人存在过错，除非能够证明受害人是故意造成自身的损害，都不能免除生产者的赔偿责任。根据侵权责任法的规定，受害人对侵害的造成也有过错的，可以减轻侵权人的赔偿责任。根据“谁主张，谁举证”的一般举证原则，证明受害人有过错的证明责任，应当分配给生产者。能够证明受害人过错的，可以适当减轻生产者的赔偿责任。

本案中，原告在起诉时负有义务举证证明原告因产品缺陷受到了损害这一基础事实。原告已履行了初步举证责任，生产者应就存在法定的免责事由进行举证，被告某工程公司未能在举证期间向法院提交证据证明存在免责事由，故应承担举证不能的不利后果。匡某作为销售者，其在向王某销售案涉制冷产品时，有附随义务向其说明产品的使用方法和注意事项，但其未指派具有专业资质的安装人员为王某安装制冷设备，也未提供证据证明安装人员或其本人将该安全使用方法告知过王某，故其应就产品销售过程中存在的不当安装行为承担相应的赔偿责任。

燃气事故中产品责任条款的适用和损害赔偿责任的认定标准

——某火锅店诉某燃气公司等财产损害赔偿案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

云南省昆明市中级人民法院(2023)云01民终9020号民事判决书

2. 案由：财产损害赔偿纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):某火锅店

被告(被上诉人):某燃气公司、某液化气公司、罗某

【基本案情】

2021年7月,某火锅店店内使用的液化气瓶发生漏气,导致起火、爆炸事故,造成火锅店店内部分桌椅、厨房设备等物品以及房屋装修烧毁。事故发生后,某火锅店在2021年8月期间未再营业,自2021年9月重新开始营业。

某火锅店经营中使用的液化气由某液化气公司灌装生产、由某燃气公司作为销售商向市场销售并由罗某直接销售和派送。

某火锅店经营者向某区消防救援大队所填的“火灾直接财产损失申报表”载明:财产损失总计人民币63000元。其通过微信转账方式向员工发放2021年8月工资合计人民币26000元。根据某火锅店与案外人签订的《商铺承包经营协议》,某火锅店2021年度的承包费用为人民币30700元/月。2021年12月,某火锅店自行委托某评估公司对火灾直接财产损失价格进行评估,后某评估公司作出价格评估结论为:在价格评估基准日委托评估损失财产的评估值

为人民币445389元。某火锅店陈述其支出评估费人民币15000元。

【案件焦点】

三名侵权者的外部责任和内部责任应如何认定。

【法院裁判要旨】

云南省昆明市五华区人民法院经审理认为：第一，《中华人民共和国民法典》第二百三十八条规定，侵害物权，造成权利人损害的，权利人可以依法请求损害赔偿，也可以依法请求承担其他民事责任。第一千一百七十二规定，二人以上分别实施侵权行为造成同一损害，能够确定责任大小的，各自承担相应的责任；难以确定责任大小的，平均承担责任。本案中，原告使用由被告某液化气公司灌装的液化气罐发生爆炸并引起火灾，造成原告财产受损，而被告某燃气公司作为销售者，亦负有对其销售的商品符合安全使用规范的职责，同理不能排除其销售的商品存在安全隐患，故被告某液化气公司、某燃气公司在不能排除己方责任的情形之下，应当对火灾产生的损害后果承担相应的赔偿责任。而被告罗某作为直接向原告销售液化气的人员，其并未提交证据证实其系某燃气公司的员工、上述销售行为系履行职务行为，且被告罗某也未提交证据证实其已取得昆明市液化燃气从业人员上岗证或相应职业技能岗位证书，故被告罗某亦承担相应的赔偿责任。因难以确定责任大小，故由三被告平均承担赔偿责任，由被告某液化气公司、某燃气公司、罗某各承担原告损失的1/3。第二，至于原告的损失，一审法院根据原告经营者向某区消防救援大队所填“火灾直接财产损失申报统计表”中载明的损失金额，结合微信聊天记录等证据，确认原告直接财产损失63000元。对原告主张的2021年8月商铺租金损失人民币30700元以及人员工资损失人民币26000元，有相应证据予以佐证，一审法院予以认定。至于原告主张的可得净利润人民币105731.88元，原告提交的证据并不能证实其停业期间的损失为人民币105731.88元，故对原告该项主张，一审法院不予支持。综上，原告因此次事故所致损失合计人民币119700元，由被告某液化气公司承担人民币39900元，由被告某燃气公司承担人民币39900

元，由被告罗某承担人民币39900元。对原告其余主张，一审法院予以驳回。

云南省昆明市五华区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第二百三十八条、第一千一百七十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百二十一条、第一百四十七条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

一、由被告某液化气公司于本判决生效后十日内赔偿原告某火锅店损失人民币39900元；

二、由被告某燃气公司于本判决生效后十日内赔偿原告某火锅店损失人民币39900元；

三、由被告罗某于本判决生效后十日内赔偿原告某火锅店损失人民币39900元；

四、驳回原告某火锅店的其他诉讼请求。

某火锅店不服一审判决，提起上诉。云南省昆明市中级人民法院经审理认为：《中华人民共和国民法典》第一千二百零三条规定：“因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿。产品缺陷由生产者造成的，销售者赔偿后，有权向生产者追偿。因销售者的过错使产品存在缺陷的，生产者赔偿后，有权向销售者追偿”；第一千一百八十四条规定：“侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算。”二审中，针对案涉的财产损害赔偿 responsibility 应如何认定的问题，根据审理查明的事实，首先，某火锅店在本案中的财产损失系由于使用某液化气公司灌装生产、由某燃气公司作为销售商向市场销售并由罗某直接销售给其的液化气罐发生严重泄漏情况导致引起火灾所致，故根据上述法律规定，某液化气公司作为生产商、某燃气公司作为销售商、罗某作为直接销售者应对本案的损害后果承担连带赔偿责任。至于罗某抗辩其系某燃气公司员工其销售行为系职务行为的主张，对此，某燃气公司不予认可，而罗某亦未提交证据证实其与某燃气公司之间存在事实劳动关系，故昆明市中级人民法院对其该项抗辩主张不予采信。其次，针对本案损害赔偿金额如何认定的问题，二审

中，各方对一审判决认定的租金损失30700元以及人员工资损失26000元均无异议，昆明市中级人民法院依法予以确认。对于某火锅店主张的店铺直接财产损失评估损失共计445389元的问题，二审中，某火锅店申请出具评估报告的鉴定机构鉴定人员出庭接受质询，鉴定人员对评估报告中涉及的房屋装修损失包括拆除工程费16488.17元、修缮恢复工程费310939.19元、设备损失85944元、物品损失32018元进行了分项说明鉴定方法及依据，昆明市中级人民法院认为，根据该评估报告的评估内容结合本案火锅店受损现场消防部门的勘测情况及照片以及火锅店前后两次实际装修的情况、设备重新购置等情况，可以相互印证火锅店受损后真实全面的损害后果以及恢复原状的情况，而此前某火锅店在消防部门火灾直接财产损失申报表中申报的受损面积及金额显然与客观损害事实不符，某燃气公司、某液化气公司、罗某对评估报告虽不予认可但亦未提交证据明确予以反驳，故昆明市中级人民法院对某火锅店提交的财产损害评估报告评估的各项财产损失金额予以认定。最后，对于某火锅店主张的停业期间可得利润损失的问题，昆明市中级人民法院认为，该项可得利润损失并非直接财产损失且该项经营利润的获取具有不可确定性亦未实际产生，故昆明市中级人民法院对某火锅店的该项损失主张不予支持。综上所述，昆明市中级人民法院确认某液化气公司、某燃气公司、罗某应对本案的损害后果承担连带赔偿责任，赔偿的金额应为评估报告认定的直接财产损失445389元、租金损失30700元、人员工资损失26000元共计502089元及评估鉴定费15000元。

综上，上诉人某火锅店的上诉请求成立的部分，昆明市中级人民法院予以支持，其余部分予以驳回；一审判决认定事实不清，适用法律错误，导致判决结果不当，昆明市中级人民法院依法予以改判。

云南省昆明市中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、第一千一百八十四条、第一千二百零三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销云南省昆明市五华区人民法院(2022)云0102民初19291号民事判决；

二、被上诉人某燃气公司、某液化气公司、罗某于本判决生效之日起十日内对上诉人某火锅店的财产损失赔偿款502089元及鉴定费15000元承担连带赔偿责任；

三、驳回上诉人某火锅店的其他诉讼请求。

【法官后语】

本案是一例燃气安全事故引发的损害赔偿案件，燃气是具有高度危险性的可燃气体，在被广泛使用的同时市场化、商品化程度较高，事故后果往往也较为严重，在民事纠纷中常会出现产品责任条款的适用和损害赔偿责任的认定问题。

一、产品责任承担者对外是否成立连带责任

《中华人民共和国民法典》第一千二百零三条第一款规定，因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿。该条款实质上是为侵权方设置了不真正连带责任，但不真正连带责任并非法律明文规定的概念，在侵权方对外能否承担连带责任问题上司法实践存在争议。在本判决中，事故的起因和相关主体的责任较为清晰，结合对产品责任规定的立法原意，为了充分保护被侵权人的合法权益，如果不允许被侵权人一并向生产者、销售者同时主张权利，不仅会加重其选择负担，而且会由于其选择不当而失去获得填平损害的机会，故本判决认定三燃气相关主体承担连带责任。另外，本判决也是考虑到三燃气相关主体对燃气事故发生的过错程度没有显著的差异，三方都没有尽到安全生产义务，故在事实层面难以确认最终责任者，由三相关主体承担连带责任更为公平且减少诉累。

二、损害赔偿的计算标准

本案一审法院采信了某区消防救援大队出具的“火灾直接财产损失申报表”，以此认定了损害赔偿数额，二审对此不予认可。当出现多个财产损失价值标准时，应结合全案证据，实质调查财产损害赔偿范围。消防部门出具的事故责任认定书并不因专业资质当然成为事实证据，且本案中的“火灾直接财产损失申报表”并不是事故责任认定书，而是由当事人在事发第二天单方

填写而成。二审通过让鉴定人出庭接受质询，结合本案火锅店受损现场消防部门的勘测情况和照片以及火锅店前后两次实际装修的情况、设备重新购置等情况，更为真实全面地反映了某火锅店的损害后果。

形成全面的损害后果事实后，还需对损害结果进行法律评价，以确定侵权者的责任范围。损失在法律上可分类为直接损失和间接损失。本判决认定的某火锅店的直接损失有：房屋装修损失、租金损失、人员工资损失、评估鉴定费。对于非有体物的损失“租金损失、人员工资损失、评估鉴定费”是否属于直接损失在司法实践中存在一定争议，本判决的审理思路为，既然侵权行为必然导致涉案建筑物不能使用，租金、人员工资对应的权益就无法实现，即因侵权行为导致受侵权方的财产必然减损，并且上述款项已经实际支出，法院认定上述支出为直接损失更能有效保护被侵权人的合法利益。对于某火锅店主张的停业期间可得利润损失，可得利润为典型的间接损失，某火锅店并未充分证明在其受害之前一定时间里的单位时间平均收益值，所以该项经营利润的获取具有不可确定性亦未实际产生，如果在此情况下支持某火锅店可得利润的主张，有违利益平衡的原则，应不予支持。

编写人：云南省昆明市中级人民法院 王思予 吴秋月

生产者和销售者对因产品缺陷造成损害承担连带责任

—— 杨某诉顾某等健康权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市第一中级人民法院(2023)沪01民终5466号民事判决书

2. 案由：健康权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 杨某

被告(上诉人): 某电池公司

被告: 顾某、黄某、甲科技公司、乙科技公司、夏某

【基本案情】

顾某于2021年5月从某电动自行车经营部(已注销、经营者是被告夏某)处购买四轮电动车一辆,停放于其与配偶被告黄某所有的案涉屋院内。彼时该房屋由包含杨某在内的多名租客租住使用。2021年11月10日,上述四轮电动车的电池箱起火引燃周边可燃物并扩大成灾,事故造成5人受伤,大量财物受损。杨某产生损失共计104236.37元,故诉至法院,要求电动车电池生产方某电池公司,电动车生产商甲科技公司、乙科技公司,电动车销售方夏某及房屋所有人顾某、黄某共同承担侵权损害赔偿责任。

【案件焦点】

1. 涉案电动车(含电池)是否存在质量缺陷; 2. 顾某、黄某是否存在使用管理不当。

【法院裁判要旨】

上海市奉贤区人民法院经审理认为: 杨某因涉案火灾的发生而受伤, 并产生损失, 相关责任方应当对杨某承担相应的赔偿责任。

关于争议焦点一, 根据消防部门的调查, 显示涉案火灾系由于顾某、黄某所购四轮电动车电池箱起火引燃周围可燃物所导致。又根据消防部门的调查及勘验, 明确事发前涉案房屋场院内无异常, 场院内停放的其余电动车并无充电迹象, 而顾某、黄某所购四轮电动车充电器与拖线板、电动车呈连接状态, 可见当时该四轮电动车应处于充电状态。之后, 四轮电动车右前侧有烟冒出, 并有火光, 结合消防部门的认定, 可见涉案四轮电动车在充电过程中电池箱发生起火。又根据消防部门在现场提取电池箱内部分散落电池的损毁情况, 电池箱

起火应当系其中的部分电池起火所导致，此亦符合一般常识。而电动车电池充电系产品应当具有的使用性能，充电过程中起火系异常现象，对此，电池的生产商、销售商应当对涉案电动车为何在充电时起火作出解释。而本案审理过程中，某电池公司、夏某均主张其生产、销售的产品具有合格证明，但又无法对车辆起火原因作出合理解释，也不申请对起火原因进行司法鉴定。由于电池的设计、生产具有复杂性、专业性特征，普通消费者和非专业人员难以知晓运作原理，作为受害者的杨某，也难以就产品质量与起火原因有关事宜进行举证。故，在杨某提供火灾事故认定书明确火灾系涉案四轮电动车的电池箱起火所导致后，其主张产品存在质量缺陷已经达到民事证据证明力标准，若产品的生产者、销售者否认产品质量存在缺陷，则应当提供证据予以证明。而本案中，夏某、某电池公司提供的证据不足以达到其证明目的，夏某、某电池公司又不申请司法鉴定，故其应当承担相应举证不能的后果。综上，法院认定涉案电池存在质量缺陷。因产品缺陷造成他人损害，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿。本案中，夏某系电池的销售方，且其提交了出货单等证据证明其电池系向被告某电池公司购买。某电池公司虽认为涉案电池已经烧毁无法辨认是否系其生产的产品，但其确认曾向被告夏某供应电池，且某电池公司并无证据证明被告夏某曾向其他供应商购买电池，故结合一般商业常理，法院认定涉案电池系被告某电池公司生产。现杨

某要求夏某、被告某电池公司承担赔偿责任，于法有据，予以支持。

关于争议焦点二，顾某、黄某系夫妻，涉案电动车及房屋均系用于两人家庭生活。本案中，顾某、黄某通过接拖线板的方式私拉电线给车辆充电，其行为具有安全隐患，且在电动车停放处堆放沙发等可燃物，亦未采取消防安全措施，进一步扩大了电池起火所造成的影响，作为电动车的使用人和房屋的出租人，顾某、黄某的不当行为也系造成火灾发生的原因之一，故顾某、黄某也应当承担一定的责任。

综上，法院认定被告夏某和被告某电池公司承担75%的责任，顾某和被告黄某承担25%的责任。

上海市奉贤区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条第一款、第一千一百七十九条、第一千一百八十三条第一款、第一千二百零三条第一款之规定，判决如下：

一、被告顾某、黄某于本判决生效之日起十日内共同赔偿原告杨某损失26059.09元（扣除已支付的2万元后还需支付6059.09元）；

二、被告夏某、某电池公司于本判决生效之日起十日内连带赔偿原告杨某损失78177.28元；

三、驳回原告杨某的其余诉讼请求。

某电池公司不服一审判决，提起上诉。上海市第一中级人民法院经审理认为：根据消防部门基于现场勘验和物证检验结果作出的《火灾事故认定书》，起火原因为四轮电动车的电池箱起火引燃周边可燃物并扩大成灾。基于上述已然明确的起火原因，涉案电池的生产者和销售者如果不能证明自身生产或销售的电池系合法合规合格的产品，应承担火灾损害的赔偿责任。上诉人确实向原审被告夏某提供过锂电池，同时，上诉人既不能证明其在火灾前生产且提供给原审被告夏某的锂电池符合我国质量标准，也不能证明起火电池非其生产；在此情况下，一审判令生产者上诉人和销售者原审被告夏某向被上诉人承担赔偿责任，合理有据。原审被告顾某和黄某确实存在“飞线充电”情形，对出租房屋的安全管理亦存在一定的疏失，对起火风险及损害扩大应负部分责任；但不可否认的是，上诉人和原审被告夏某的生产销售行为系面向公众且以营利为目的，如果不能确保产品质量的安全可靠和经营行为的规范严谨，将会给公众带来重大隐患，此等危害性显然远大于原审被告顾某和黄某的过错。一审根据本案实际情况，认定上诉人和原审被告夏某承担75%的责任，原审被告顾某和黄某承担25%的责任，具有合理性，予以认可。

上海市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

我国产品责任的承担不仅基于消费关系，还包括侵权关系。根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）第一千二百零二条之规定，只要因产品缺陷造成“他人”受损，生产者和销售者即需承担产品责任，即当因产品缺陷致使用者之外的第三人受损时，也构成产品责任。但是核心问题在于生产者、销售者及使用者如何承担责任。

一、生产者和销售者责任

由于消费者与生产者、经营者对产品的信息控制存在差距，消费者证明生产者和经营者存在侵权过错的难度较大。因此，我国产品责任的归责原则为严格责任，即不考虑主观因素，当因产品缺陷造成损害时即判定生产者和销售者构成侵权。至于责任承担方式，一般对外承担不真正连带责任，对内再按照缺陷原因进行追偿。

（一）现行规定：拥有连带责任的表征，承担“不真正连带责任”

连带责任即连带债务，是指债权人基于同一原因可对债务人中的一人、数人或全体，同时或者先后请求全部或部分给付的一种债务承担形式。《民法典》第一千二百零三条第一款规定，因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿。《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十条第二款规定，消费者或者其他受害人因商品缺陷造成人身、财产损害的，可以向销售者要求赔偿，也可以向生产者要求赔偿。由此看出，现行规定产品责任的承担方式有连带责任的表征，但并未明确为连带责任。《民法典》第一百七十八条第三款规定，连带责任，由法律规定或者当事人约定。因此，在无当事人预先约定的情况下，仅在法律规定的前提下才可确认侵权人承担连带责任。产品责任的对外承担虽类似但并非连带责任，实践中称为不真正连带责任。

（二）实践适用：受害者同时起诉时，应当承担连带责任

虽然法律相关规范并不明确规定生产者和销售者承担连带责任，但实践中，当受害者同时起诉生产者和销售者时，应直接确认两者承担连带责任。主要原

因如下:

1. 初端原因力的不同, 不改变末端承担责任的事实。由于生产者和销售者是基于不同的原因力对受害者承担赔偿责任, 不同于连带责任是基于同一原因力的法理基础, 故现行规范不明确规定生产者与销售者承担连带责任。但是责任承担的原因力为初端, 承担方式为末端, 即使初端不同, 也不应影响末端的实现。在产品责任中, 生产者一般基于对产品的设计制造等缺陷承担责任, 销售者基于产品选择、质量控制等承担责任, 虽初端的原因力不同, 但是殊途同归, 均为保护受害者权益而产生受害者可要求其承担全部责任的末端, 故虽法律并未明确规定, 但并不妨碍生产者及销售者需承担连带责任的事实。

2. 减轻受害者诉讼负担, 保障当事人权益。对比生产者, 销售者对于产品信息的掌握并不完全、产品的干涉程度相对较小, 因此在审判实践中, 多数的产品缺陷最终确认为生产者过错。但不可否认的是, 对比无辜受害者而言, 销售者主张生产者承担责任的诉讼能力更强, 举证也更加轻松, 出于商业目的的考量, 销售者也更易获得生产商的补偿。在受害者同时起诉销售者及生产者时, 将两者处于同一判罚位置、承担同一判罚结果, 即承担连带责任, 一方面可以为受害者减轻负累, 另一方面也倒逼销售者督促生产者履行赔偿责任, 充分保护无辜受害者权益。

3. 确认承担连带责任, 并不影响过错方的最终责任承担。《民法典》第一千二百零三条第二款规定, 产品缺陷由生产者造成的, 销售者赔偿后, 有权向生产者追偿。因销售者的过错使产品存在缺陷的, 生产者赔偿后, 有权向销售者追偿。此款是生产者和销售者对内关于过错责任的承担规定, 是以第一款为基础的责任区分。即使首次诉讼判定生产者和销售者承担连带责任, 后期两者也可基于此条款对真正过错方主张追偿, 同时, 首次诉讼将事实厘清, 销售者和生产者承担连带责任后, 对于经济实力和信息掌握的综合平衡转移至两者之间的诉讼中, 避免无辜受害者因选择错误丧失赔偿机会。

4. 方便判决概括表达, 为诉的合并提供依据。上文已经提及, 产品责任中, 生产者和销售者承担“不真正连带责任”, 但此种责任并非法律明文规定

的概念，在审判实践中无法以此种表述写入判决进行确认。在外部责任的判定上，《民法典》第一百七十八条第一款的表述又高度一致于连带责任的承担，因此在实践中需以连带责任的概括表述确认生产者和销售者的责任承担。同时，在受害者异地或者先后分别起诉销售者和生产者时，连带责任的承担可以以诉的合并进行处理，销售者或生产者也可以前诉的结果进行抗辩，在减轻诉累的同时，避免受害者无法获得充足的赔偿或获得重复赔偿。

综上，本案中由于涉案机动车电池起火，致使多人受伤及财物受损，电池的生产者和销售者无法证明自身生产或销售的电池系符合我国质量标准的产品，则认为存在电池质量缺陷。受害者同时起诉电池的生产者及销售者，两者理应对受害者所造成的损失承担连带责任。

二、使用者责任

一般情况下，因产品质量缺陷致人损害，主要追究产品生产者及销售者责任，但是在部分情况下也应考虑确认使用者责任问题。

（一）使用人是否不当使用

侵权责任的一般抗辩事由包括第三人过错，具体在产品责任中，也即当产品造成使用者或者第三人的损害，是由于第三人的原因而引起的，则应由第三人承担责任，不能由产品的生产者或者销售者承担责任。但当第三人受损害是由产品使用者而非第三人造成，也应可以构成生产者和销售者抗辩。使用人不当使用对第三人造成损害属于一般侵权行为，承担一般侵权责任，而非特殊的产品责任。本案中，电动车使用者“飞线充电”行为，属不恰当使用电动车，使用者存在过错，故对起火风险及损害扩大应负部分责任。

（二）使用人在侵权行为中的作用力

根据《民法典》第一千一百七十二的规定，在多人共同侵权造成同一损害的情形下，能够分清行为人在侵权行为中责任大小的，按照责任大小承担相应责任。具体在产品责任中，当产品使用人和生产者、销售者实施不同行为，共同造成他人受损的情况下，应按作用力承担相应责任。本案电动车使用人不但“飞线充电”，还在电动车停放处堆放沙发等可燃物，且未采取任何消防安全措

施，进一步扩大了电池起火所造成的影响。鉴于电动车使用人增加了失火风险，又未尽安全管理义务，在对原告的共同侵权行为中产生了部分作用，故应该按照作用比例承担相应责任。

编写人：上海市奉贤区人民法院 陆申甲 梅杨

“明知”不符合食品安全标准的食品而销售的认定

——龙某诉某商务公司产品销售者责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

云南省昆明市中级人民法院(2023)云01民终6776号民事判决书

2. 案由：产品销售者责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人)：龙某

被告(被上诉人)：某商务公司

【基本案情】

T 商城“某旗舰店”系被告某商务公司经营的店铺。2021年6月2日，原告龙某以29元的价格(包邮)在“某旗舰店”购买了标称“(狂欢价)2020年新货核桃……云南老树核桃大果5斤(老品种性价比高)”的2.5千克散装带壳核桃。龙某收到货物后发现其所购买的核桃存在发霉变质的情况，与客服沟通退货赔偿事宜未达成一致意见。

【案件焦点】

被告某商务公司是否“明知”其所售卖的核桃不符合食品安全标准仍进行销售。

【法院裁判要旨】

云南省昆明市呈贡区人民法院经审理认为：关于被告某商务公司是否“明知”的问题，首先，被告某商务公司向原告龙某出售的带壳核桃为散装食品，无证据证明被告某商务公司存在明知已过食品标明的保质期，仍然予以销售的行为。其次，被告某商务公司提供了所售核桃的进货来源，无证据证明被告某商务公司是以不合理的低价进货，被告某商务公司也要求供货人某食品公司提供了检验报告；且被告某商务公司向原告龙某销售的核桃为带壳核桃，籽仁的霉变及虫蛀难以从外观判断，被告某商务公司销售给原告龙某的核桃外观并无明显异常；故应认定被告某商务公司已经尽到了一般查验义务。再次，虽然有消费者评价其从“某旗舰店”购买的带壳核桃存在发霉等质量问题，但是相较于该款产品的总销量及总评价而言，关于存在霉味、腐烂等质量问题的评价数量较少，时间跨度较大，更多的消费者是给予好评。故，不能仅凭消费者的差评即认定被告某商务公司明知其销售给原告龙某的核桃为不符合食品安全标准的食品。最后，原告龙某未举证证明被告某商务公司存在虚假标注、更改核桃生产日期、批号，转移、隐匿、非法销毁核桃进销货记录或者故意提供虚假信息，以及其他能够认定

被告某商务公司明知其销售给原告龙某的核桃为不符合 食品安全标准的食品仍予销售的情形。

云南省昆明市呈贡区人民法院依照《中华人民共和国食品安全法》第二十五条、第一百四十八条，《最高人民法院关于审理食品安全民事纠纷案件适用法律若干问题的解释（一）》第六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第四十条第二款、第一百二十一条，《诉讼费用交纳办法》第二十九条第二款规定， 判决如下：

一 、被告某商务公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告龙某29元；

二 、驳回原告龙某的其余诉讼请求。

